

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

Причини – наличие на нормативна уредба от по-висок ранг на национално ниво. С приемането на Закона за публичните предприятия (ЗПП) през 2019 г. бяха въведени строги правила за съвместимост. Според него управителите на публични предприятия (каквито са държавните и общинските болници) не можеха да работят нито по трудово, нито по служебно правоотношение или да извършват друга дейност, включително медицинска, дори и без заплащане – чл.20, ал.3 от ЗПП /отм./ Тази абсолютна забрана доведе до ситуация, в която изявени лекари, станали директори, нямаха право да оперират или преглеждат пациенти, което създаде риск от загуба на медицинска квалификация и недостиг на специалисти.

Това наложи промени в Закона за публичните предприятия, като с новата редакция на чл.20, ал.3 от ЗПП /обн. ДВ, бр.11 / 09.02.2021г./ изрично се предвиди, управители и изпълнителни членове на съвета на директорите - лекари или лекари по дентална медицина да могат и да упражняват медицинска дейност в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. Съответно, в Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ - чл.63 от ЗЛЗ, регламентиращ статута на управителите на лечебни заведения не се съдържа забрана да упражняват професията си, следователно управителите и изпълнителните директори могат да извършват лечебна дейност в същото или в друго лечебно заведение, като вече няма и забрана те да получават възнаграждение за тази си дейност.

Нормативният акт, регламентиращ статута на управителите на общинските търговски дружества и лечебни заведения е Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас /Наредбата/, като неразделна част от нея са приетите образци на договор за възлагане на управлението на общинско търговско дружество и на договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение /договорът/. Според договора за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение, р.IV, б.“А“, т.13 управителят може да упражнява медицинска дейност по специалността си в лечебното заведение, без обаче за това да получава допълнително възнаграждение. Както беше посочено по-горе, подобно ограничение за неполучаване на възнаграждение за правомерно положен труд не се съдържа в Закона за публичните предприятия. Това ограничение е и в противоречие с конституционното право на възнаграждение, съответстващо на извършената работа – чл.48, ал. 5 от КРБ.

Ето защо Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас следва да се измени в частта на приложение 2 - Договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение, р.IV, б.“А“, т.13, която да бъде съобразена с действащото законодателство в РБ, като изразът „без за това да получава допълнително възнаграждение“ се отмени. Съобразяването със законовата рамка следва да се приложи и по отношение на заварените случаи, като се създаде и преходна разпоредба със следното съдържание – „ Нормата на Договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение, р.IV, б.“А“, т.13 се прилага и по отношение на заварените договори за възлагане на управлението на общински лечебни заведения, като кметът на общината сключва допълнително споразумение /анекс/ с управителя/директора на лечебното заведение“.

Цели, които се поставят с изменението на Наредбите.

Проектът на Наредбата е подготвен с цел превеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовата регламентация.

С предлаганото изменение се цели привеждане на подзаконовата уредба на Община Бургас в съответствие с актуалната редакция на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия, съгласно която управители и изпълнителни членове на органите за управление на публични предприятия могат да работят по трудово правоотношение като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Медицинската дейност, извършвана от лекари и лекари по дентална медицина в лечебните заведения, представлява основна дейност по диагностика, лечение, рехабилитация, профилактика и други дейности по чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Ограничаването на възможността управителите — лекари да упражняват професията си в рамките на лечебното заведение би могло да доведе до неефективно използване на наличния медицински ресурс, особено при недостиг на специалисти

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Предвиденото изменение и допълнение на Наредбата, не предполага пряка реализация на средства, но дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество и защита правата на пациента, а държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ прилагат и стандарти за финансова дейност.

Очаквани резултати от приемането на измененията и допълненията на Наредбите

Приемането на измененията и допълненията в Наредбата ще спомогне както за осигуряване на законосъобразно и справедливо заплащане на труда на категория високо квалифицирани медицински специалисти, така и ще осигури качествена лечебно-диагностична работа за жителите на община Бургас.

Очакванията от настоящото изменение и допълнение на Наредбата, са осигуряване баланс между необходимостта управителят да изпълнява добросъвестно управленските си задължения и обществения интерес от използване на неговата медицинска квалификация в полза на пациентите. Това налага медицинската дейност да се извършва при условия, които не възпрепятстват изпълнението на договора за управление, не водят до конфликт на интереси и не нарушават правилата за отчетност и прозрачност на публичните предприятия.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение в наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези европейското законодателство - Регламент № 1082/2006 г.

Изменението не създава ограничение пред свободата на установяване или свободното предоставяне на услуги. Директива 2006/123/ЕО изисква премахване на пречките пред свободата на установяване и свободното движение на услуги,